

COFINANCIANDO LA INFRAESTRUCTURA
PARA EL DESARROLLO URBANO EN COLOMBIA
(SNTA) PROGRAMA (FASE II)

COLOMBIA: FINANCIANDO LA INFRAESTRUCTURA
PARA EL DESARROLLO URBANO

RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE SUELO Y FINANCIACIÓN URBANA EN COLOMBIA (LVC)

NOTA TÉCNICA

Report No: AUS0001562
PROYECTO P160485 | TF0A2865
JUNIO 2020
URS



BANCO MUNDIAL
BIRF • AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL

© 2020 The World Bank
1818 H Street NW, Washington DC 20433
Telephone: 202-473-1000; Internet: www.worldbank.org

Some rights reserved

This work is a product of the staff of The World Bank. The findings, interpretations, and conclusions expressed in this work do not necessarily reflect the views of the Executive Directors of The World Bank or the governments they represent. The World Bank does not guarantee the accuracy of the data included in this work. The boundaries, colors, denominations, and other information shown on any map in this work do not imply any judgment on the part of The World Bank concerning the legal status of any territory or the endorsement or acceptance of such boundaries.

Rights and Permissions

The material in this work is subject to copyright. Because The World Bank encourages dissemination of its knowledge, this work may be reproduced, in whole or in part, for noncommercial purposes as long as full attribution to this work is given.

Attribution—Please cite the work as follows: “World Bank. 2020. COLOMBIA: FINANCIANDO LA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO. COFINANCIANDO LA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO EN COLOMBIA (SNTA) PROGRAMA (FASE II) . RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE SUELO Y FINANCIACIÓN URBANA EN COLOMBIA (LVC). © World Bank.”

All queries on rights and licenses, including subsidiary rights, should be addressed to World Bank Publications, The World Bank Group, 1818 H Street NW, Washington, DC 20433, USA; fax: 202-522-2625; e-mail: pubrights@worldbank.org.

COFINANCIANDO LA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO EN COLOMBIA (SNTA) PROGRAMA (FASE II)

RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE SUELO Y FINANCIACIÓN URBANA EN COLOMBIA (LVC)

Report No: AUS0001562

COLOMBIA: FINANCIANDO LA INFRAESTRUCTURA
PARA EL DESARROLLO URBANO

NOTA TÉCNICA
PROYECTO P160485| TF0A2865
JUNIO 2020
URS

*World Bank – PPIAF, Public-Private Infrastructure Advisory Facility
Urban, Disaster Risk Management, Resilience, and Land Global Practice (GPURL)
Latin America and the Caribbean*

Elaborado por: Vanessa Velasco Bernal (Especialista Urbano del Banco Mundial); Angélica Núñez (Especialista Senior de Operaciones del Banco Mundial); Mónica Almonacid Rondón (Consultora del Banco Mundial); María Alejandra Téllez Correa (Consultora del Banco Mundial). Con la colaboración de: Ming Zhang (Gerente de la Práctica Urbana, Rural y de Riesgos para la Región de LAC); Taimur Samad (Líder de Programa de Desarrollo Sostenible e Infraestructura para Colombia y Venezuela del Banco Mundial); Horacio Cristian Terraza (Especialista Urbano del Banco Mundial para la Región de LAC); Alexandra Ortiz (Especialista Urbano del Banco Mundial para la Región de LAC); Liliana Bonilla Otoyá (Consultora del Banco Mundial); Felipe Montoya Pino (Especialista Urbano del Banco Mundial). Con los insumos de: HR&A Advisors, Inc. ("HR&A") y Montaña & Consultores Asociados ("M&C"). Con el apoyo de: Departamento Nacional de Planeación (DNP); y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT). Diseño realizado por: Ingenia, Estudio de Diseño.

AGRADECIMIENTOS

El Banco Mundial quiere agradecer al Departamento Nacional de Planeación, especialmente al Director de Desarrollo Urbano, el señor Redy Adolfo López López, y al Subdirector de Vivienda y Desarrollo Urbano, el señor Jose Antonio Pinzón Bermúdez; al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, especialmente al Viceministro de Vivienda, el señor Carlos Alberto Ruíz Martínez, al Vice-ministro de Agua y Saneamiento Básico, el señor Jose Luis Acero Vergel, y al Director de Espacio Urbano y Territorial, el señor Juan Nicolás Galarza Sánchez; al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, especialmente a la Directora General de Apoyo Fiscal, la señora Ana Lucía Villa Arcila; a las ciudades de Medellín, Bogotá, Barranquilla y Gachancipá quienes junto a sus equipos contribuyeron a la realización de este estudio en el marco de las mesas técnicas del “Desarrollo urbano y regional sostenible” (P156821), y la asistencia técnica financiada por el Fondo PPIAF, “Financiación de la infraestructura para el desarrollo urbano” (P160485).

Agradecemos especialmente al Fondo PPIAF por haber apoyado la financiación de los estudios que sirvieron como base para la realización y publicación de esta nota técnica.

SIGLAS Y ACRÓNIMOS

AEEP

Aprovechamiento Económico del Espacio Público

AGP

Agencia para la Gestión del Paisaje

APP

Alianza Público Privadas

BIC

Bienes de Interés Cultural

COP

Pesos Colombianos

CxV

Contribución por Valorización

DADEP

Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

DNP

Departamento Nacional de Planeación

DRS

Derechos Reales de Superficie

EPE

Espacio Público Efectivo

ET

Entidades Territoriales

FIRI

Financiación por Incremento de la Recaudación Impositiva

GN

Gobierno Nacional

IDF

Indicador fiscal de Desempeño

IDRD

Instituto Distrital de Recreación y deporte

IPC

Índice de Precios al Consumidor

LVC

Instrumentos de Captura de Valor

MinCultura

Ministerio de Cultura

MHCP

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

MVCT

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

PA

Patrimonio Autónomo

PEMP

Planes Especiales de Protección y Manejo

PMEP

Plan Maestro de Espacio Público

PND

Plan Nacional de Desarrollo

POT

Planes de Ordenamiento Territorial

POZN-CLdT

Plan de Ordenamiento Zonal del Norte Ciudad Lagos de Torca

PIB

Producto Interno Bruto

PP

Participación en Plusvalía

SGP

Sistema General de Participaciones

SGR

Sistema General de Regalías

TVD

Transferencia y Venta de Derechos de Construcción y Desarrollo

URAs

Unidades Representativas de Aporte

UPR

Unidad de Planeamiento Rural

VIS

Vivienda de Interés Social

VPE

Vehículo de Propósito Especial.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	5
Contexto	7
Estado Actual y Recomendaciones para la Implementación de los Instrumentos de Captura de Valor del Suelo (LVC)	8
• Participación en Plusvalía (PP) (instrumento, dificultades, recomendación)	9
• Transferencia y Venta de Derechos de Construcción y Desarrollo (TVD)	14
• Aprovechamiento Económico del Espacio Público (AEEP)	20
• Contribución por Valorización (CxV)	24
Conclusión	29
Bibliografía	30
Anexo 1	33
Anexo 2	34

INTRODUCCIÓN

1. En la actualidad, las ciudades colombianas concentran más del 75% de la población y el 85 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país (Banco Mundial, 2016). Se estima que, durante las próximas tres décadas, la demanda en infraestructura y servicios públicos en todas las ciudades, aumentarán en un 10% (DNP, Banco Mundial, 2012). Según el Foro Económico Mundial, el país está llamado a invertir \$40 billones de pesos (COP) en infraestructura pública durante los próximos diez años (Meera Narayanaswamy & Jordan Townswick Pace, 2016). Para abordar este desafío, el Gobierno Nacional (GN) y las entidades territoriales (ET) han empezado a trabajar con el propósito de explorar nuevas fuentes de financiamiento para el recaudo de estos recursos.

2. Las ciudades pequeñas¹ e intermedias presentan mayores necesidades de inversión en infraestructura (redes de agua potable y saneamiento básico, transporte, vivienda, salud, educación y equipamientos) que las ciudades capitales². Desde el inicio del proceso de descentralización en Colombia, las principales fuentes de financiación para los municipios han sido: el Sistema General de Participaciones (SGP)³, el Sistema General de Regalías (SGR)⁴, recursos propios⁵, créditos⁶, entre

otros. Según la Misión del Sistema de Ciudades, la inversión de recursos municipales en infraestructura varía de acuerdo con el tamaño de cada ciudad, por lo cual, la principal fuente de inversión para las ciudades de mayor tamaño son recursos propios (61%), específicamente provenientes del impuesto predial e ICA, los cuales representan entre el 69% y el 76%. Los municipios intermedios y pequeños, los recursos propios sólo representan el 38% y 29%, respectivamente siendo las transferencias nacionales una de las fuentes principales (DNP, 2014). En promedio, sólo el 20% de los ingresos tienen el 40% proviene del SGP; el porcentaje restante es distribuido en las otras fuentes de financiación (DNP, Banco Mundial, 2012).

3. Las fuentes de financiación actuales no son suficientes para lograr el desarrollo urbano en Colombia debido a la alta demanda de servicios para adelantar proyectos estratégicos. Los retos para la financiación de infraestructura son⁷: i) la construcción y mantenimiento de la infraestructura de redes y servicios para redensificación urbana; ii) la gestión predial y social para la provisión de suelo de proyectos urbanos; y iii) la incorporación del capital privado para financiar el desarrollo inmobiliario.

¹ Menores a 100.000 habitantes, Intermedias entre 100,000 y 1,000,000 de habitantes.

² Más de un 1,000,000 de habitantes.

³ Conjunto de recursos que la Nación transfiere por mandato constitucional (Artículos 356 y 367).

⁴ Obedece a la contraprestación económica por explotación de recurso natural no renovable (Ley 1530 de 2012).

⁵ Estos recursos se dividen en: ingresos tributarios, no tributarios, venta de activos y recursos de capital.

⁶ Las entidades territoriales no pueden exceder su capacidad de pago por mandato constitucional (Artículo 369).

⁷ Se estima que el 30% del costo de la infraestructura para la regeneración urbana en Colombia no cuenta con fuentes de financiación (Sistema de Ciudades, DNP, 2014).

Frente a esto, se hace necesario incorporar a la ejecución de los proyectos urbanos, fuentes de financiación alternativas tales como los instrumentos de gestión de suelo y financiación urbana, que permitan apalancar los costos de la infraestructura urbana a partir de capturar un porcentaje del valor del desarrollo inmobiliario.

4. Para superar estos retos, el marco colombiano de ordenamiento territorial incorpora instrumentos que están disponibles para las autoridades locales con el propósito de financiar el desarrollo urbano y, principalmente, la gestión del suelo. La Constitución Política provee fuentes de generación del valor al suelo a través de instrumentos de recuperación de plusvalías y la equitativa distribución de cargas y beneficios⁸. Los tributos a la propiedad inmobiliaria (Impuesto Predial, Contribución por Valorización y Participación en Plusvalía) son de exclusiva competencia de los municipios. Adicionalmente, las cargas urbanísticas se imponen a los propietarios a la luz del concepto de función social de la propiedad, según el cual, el particular debe compensar cuando los municipios les permiten mayores aprovechamientos, usos más lucrativos u otras acciones generadoras de valor sobre su propiedad privada. (HR&A & M&C, 2018). Estos instrumentos de captura de valor de suelo (-LVC- *Land Value Capture* por sus siglas en inglés) incluyen aquellos asociados a la gestión de suelo y a la financiación urbana (Ley 388 de 1997) y forman parte de las regulaciones urbanísticas de los planes municipales de suelo urbano (-POT- Planes de Ordenamiento Territorial). Los instrumentos de gestión de suelo capturan un porcentaje de su valor gracias a los nuevos desarrollos urbanos, este valor se utiliza principalmente para financiar la adquisición de suelo para vivienda social en áreas específicas.

Los instrumentos de financiación urbana permiten el apalancamiento de capital privado para financiar la infraestructura urbana en proyectos específicos, los más utilizados son: i) Aprovechamiento Económico del Espacio Público (AEEP); ii) Derechos de construcción; iii) Derechos de superficie y iv) Financiación por Incremento de Impuestos (-TIF- *Tax Increment Financing* por sus siglas en inglés).

5. Las principales ciudades de Colombia tienen un mercado inmobiliario sólido, los desarrolladores y el sector privado tienen interés en participar en este tipo de instrumentos; sin embargo, sólo el 10% de los municipios han implementado algún tipo de instrumento de financiación urbana. Algunas de las razones incluyen la capacidad limitada a nivel local, la complejidad de los instrumentos y la falta de procedimientos claros de implementación de estos. (HR&A & M&C, 2018).

6. Con el ánimo de aportar a la discusión técnica en la implementación de los instrumentos de financiación urbana, esta nota presenta el estado actual y recomendaciones de los instrumentos: i) Participación en Plusvalía (PP); ii) Transferencia y Venta de Derechos de Construcción y Desarrollo (TVD); iii) Aprovechamiento Económico del Espacio Público (AEEP); y iv) Contribución por Valorización (CxV). La nota está dirigida al Gobierno Nacional (GN) y a las entidades territoriales (ET) para que puedan encontrar en ella aspectos técnicos para desarrollar los instrumentos. La titularización del recaudo futuro del impuesto predial unificado presenta retos y recomendaciones particulares para su implementación, para lo cual, se presenta una nota técnica específica para este instrumento.

⁸ Bajo este concepto económico en el Artículo 82 constitucional se señala que “(...) Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común”, y el Artículo 317, establece que les otorga a los municipios la exclusiva facultad de gravar la propiedad inmueble en los siguientes términos: “Solo los municipios podrán gravar la propiedad inmueble. Lo anterior no obsta para que otras entidades impongan contribución de valorización”.

CONTEXTO

7.La política del Sistema de Ciudades liderada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), determina las acciones de corto, mediano y largo plazo para consolidar las Ciudades en Colombia (2014). Uno de los propósitos de la política es fortalecer el Buen Gobierno para la gestión y financiación del desarrollo de las ciudades a través de la articulación entre las entidades del nivel central y subnacional. La puesta en marcha del Sistema de Ciudades contó con el apoyo técnico del Banco Mundial, y el trabajo conjunto de diferentes entidades del GoC incluyendo al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT); al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP); y al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), entre otras entidades; bajo la coordinación del DNP. Como resultado, el GoC definió una serie de instrumentos innovadores, para la financiación de proyectos de infraestructura y desarrollo urbano.

8.Los instrumentos de LVC son una alternativa para financiar la infraestructura pública y fortalecer el desarrollo urbano y la gestión del suelo. Cuando se diseñan e implementan adecuadamente los (LVC), como los tributos a la propiedad, el Aprovechamiento Económico del Espacio Público (AEEP), las Ventas y Transferencias de Derechos de Construcción (TVD), o a través de cualquiera de sus modalidades, los gobiernos locales pueden invertir en infraestructura pública, promoviendo así el desarrollo del territorio. Lo anterior permite a las ciudades acceder a ingresos adicionales de inversión y reforzar la eficiencia en el desarrollo urbano a través del crecimiento y consolidación en áreas de mayor conectividad y acceso a servicios públicos.

9.En general, los proyectos de gran escala de desarrollo urbano no cuentan con una estructura de Project finance que permita precisar las fuentes y los costos totales para el desarrollo de este. Con el ánimo de apoyar la construcción de los proyectos inmobiliarios este documento presenta las siguientes recomendaciones que podrán ser tenidas en cuenta para la prefactibilidad de proyectos de desarrollo urbano : i) Las diferentes etapas del proyecto; ii) El rol que cumplen las instituciones del Gobierno Nacional, las Alcaldías Municipales, el sector privado y el vehículo de propósito especial en el marco del modelo de ciclo; y iii) Recomendaciones generales a los actores para el desarrollo de las etapas del proyecto: definición, factibilidad del proyecto, implementación y monitoreo. Estas recomendaciones pueden ser encontradas en el Anexo 1 del presente documento.

10.En particular, los municipios no cuentan con fuentes específicas para el desarrollo urbano, así como con una estructura de Project finance que forme parte de los instrumentos de gestión y financiación urbana. El documento presenta algunas recomendaciones que los municipios podrán seguir en el proceso de pre-factibilidad de un proyecto urbano. Estas recomendaciones pueden ser encontradas en el Anexo 2 del presente documento.

ESTADO ACTUAL Y
RECOMENDACIONES PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LOS
INSTRUMENTOS DE CAPTURA
DE VALOR DEL SUELO (LVC)

11. Los instrumentos de financiación urbana que se encuentran en el sistema legal colombiano y que han dado resultados en algunas ciudades son: i) Participación en Plusvalía (PP); ii) Transferencia y Venta de Derechos de Construcción y Desarrollo (TVD); iii) Aprovechamiento Económico del Espacio Público (AEEP); y iv) Contribución por Valorización (CxV). Estos pueden tener una mayor potencialidad o recurrencia, y tienen una introducción reciente al ordenamiento jurídico, así como el caso de la Transferencia y Venta de Derechos de Construcción y Desarrollo (TVD) y el Aprovechamiento Económico del Espacio Público (AEEP) cuyo desarrollo representan mayor posibilidad de incentivar la participación de los privados. v) Financiación por Incremento de Impuestos (TIF).

PARTICIPACIÓN EN PLUSVALÍA (PP)

12. La Participación en Plusvalía es un instrumento de naturaleza tributaria (contribución) que busca capturar parte del incremento del valor del suelo generado por las decisiones de ordenamiento que adoptan los municipios⁹. Con este tributo se busca que los propietarios o poseedores de inmuebles en una ciudad determinada contribuyan con un porcentaje del valor del suelo generado a partir de acciones urbanísticas que modifiquen la utilización del suelo o incrementen su aprovechamiento en un determinado territorio.

13. Este instrumento puede capturar el incremento de valor del suelo derivado de varios hechos generadores. Tales como: i) La incorporación de suelo rural o de expansión

urbana a suelo urbano; ii) El establecimiento o modificación del régimen o la zonificación de usos del suelo; iii) La autorización de un mayor aprovechamiento del suelo en edificación, bien sea elevando el índice de ocupación o el índice de construcción, o ambos; y iv) La ejecución de obras públicas¹⁰.

14. La configuración del hecho generador y la causación del tributo ocurre en periodos de tiempo diferentes. Si bien un predio puede estar gravado con participación en plusvalía, los municipios y distritos están facultados para exigir el pago del tributo únicamente en los siguientes casos¹¹: i) Al expedir la licencia que autoriza a incrementar el aprovechamiento del suelo; y ii) En la transferencia de dominio del inmueble.

15. Los municipios y distritos deben decidir sobre la destinación de los recursos capturados a través de la Participación en Plusvalía. Cada entidad territorial puede definir el destino de los recursos que captura en su jurisdicción; sin embargo, es un instrumento que tiene destinación específica para infraestructura vial, equipamientos, espacio público, servicios públicos, compra de predios para Vivienda de Interés Social (VIS), conservación de Bienes de Interés Cultural (BIC) y renovación urbana¹². A pesar de la destinación de los recursos recaudados, deberá establecerse en el POT o en los instrumentos que lo desarrollen. Pocos municipios han precisado su destinación.

16. Los entes territoriales cuentan con la potestad de establecer la forma de pago a su favor en cualquiera de las siguientes dos modalidades: dinero o especie.¹³ El pago a la entidad territorial puede hacerse, entre otras formas,

⁹ El Artículo 82 de la Constitución Política de Colombia (1991) señala que "las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común". Más adelante, la Ley 388 de 1997 y su modificación Decreto Ley 19 de 2000, definieron los momentos de su exigibilidad. La aplicación del cálculo de la base gravable se ha reglamentado en varios decretos compilados en el Decreto 1077 de 2015.

¹⁰ En este último caso, la plusvalía sólo puede generarse cuando no haya sido utilizada como Contribución de Valorización.

¹¹ Momento de exigibilidad de acuerdo con la legislación.

¹² Ley 388 de 1997, Artículo 85.

¹³ Ley 388 de 1997, Artículo 84.

a través de transferencias de suelos o con la realización de obras de espacio o dominio público. Pocos municipios han implementado el pago en especie, especialmente de obras, en particular por dificultades para definir el valor de las obras de infraestructura y la incapacidad institucional de hacer seguimiento técnico preciso desde la estructuración hasta la entrega de las obras. En la actualidad solamente el 10% de los municipios en Colombia han adoptado el instrumento. La Tabla No.1 presenta el marco jurídico para la implementación del instrumento, casos relevantes de municipios que lo han adoptado y aquellos con participación en el recaudo.

Tabla No.1 Marco jurídico, muestra municipios y participación de recaudo en el recaudo del instrumento

AUTORIZACIÓN LEGAL Y REGLAMENTARIA NACIONAL	Autorizado Ley 388/1997 , Reglamentado Decreto 1077 / 2008 y modificado por el Decreto Ley 019/2012 .
CASOS DE ADOPCIÓN	Adopción en más de 41 municipios: Bogotá, ¹⁴ Medellín, Bucaramanga, Piedecuesta, Armenia, Funza, Mosquera, Gachancipá, entre otros del país. ¹⁵
CASOS DE IMPLEMENTACIÓN	Bogotá reporta mayores recaudos totales ente 2011 y 2014 con un total de \$67.250 millones (COP) de participación en plusvalía, 26% del recaudo total nacional seguido de Gachancipá (19,8%) y Tocancipá (12%). Se destacan Chía (10,8%), Funza (8,17%), Mosquera (3,6%) y Cajicá (5,5%).

Fuente: HR&A & M&C (2018).

¹⁴ Bogotá, pionera en la implementación de la Participación en Plusvalía en el país, captura recursos desde 2004. El Distrito Capital adoptó este instrumento de naturaleza tributaria en 2003, y entre 2004 y 2012 ha recaudado alrededor de \$131 mil millones (COP). De acuerdo con la contraloría Distrital, el año con mayor recaudo fue 2011 con cerca de \$35 mil millones (COP), seguido del 2010 con \$25 mil millones (COP) y 2008 con \$15 mil millones (COP).

¹⁵ Es de resaltar que entre 2011 y 2014, municipios como Gachancipá, Tocancipá, Chía, Funza, Cajicá y Mosquera, todos municipios metrópoli alrededor de Bogotá, tuvieron recaudos significativos por encima de otras ciudades ubicadas en Áreas Metropolitanas del país.

17.El estudio del caso sobre la labor de Gachancipá resulta relevante dado que la Participación en Plusvalía significó la captura proporcional más alta del país entre 2011 y 2015 en relación con su presupuesto. Su relevancia se da por ser un municipio de categoría 6 que permitió

implementar estos instrumentos en municipios con limitada capacidad institucional, operacional y financiera con una alta demanda del sector inmobiliario por su cercanía con Bogotá e involucró la gestión de tres diferentes administraciones que dieron continuidad al proceso.

Tabla No. 2 Estudio de caso: Municipio de Gachancipá

Entre 2011 y 2015, Gachancipá fue el municipio de Colombia con el mayor porcentaje de ingresos de Participación en Plusvalía sobre sus ingresos totales. Durante ese periodo, el 22.17% de los ingresos tributarios de Gachancipá correspondieron al recaudo de la Participación en Plusvalía. En 2012, se recaudaron alrededor de \$10 mil millones (COP), en 2013 alrededor de \$8 mil millones (COP) y en 2014, \$13 mil millones (COP)¹⁶ para un total aproximado de \$31 mil millones (COP) en dicho cuatrienio. El caso de Gachancipá involucra la gestión de diferentes administraciones. En el periodo 2007-2010, con la revisión del POT, se incorporaron 450 hectáreas de suelo rural a suelo suburbano de uso industrial, con lo cual se materializó la configuración del hecho gravado. Para el periodo 2011-2015 la dinámica inmobiliaria del municipio dio lugar a la causación (desarrollo de los predios) promoviendo que la administración adelantara negociaciones con propietarios y desarrolladores. Para tal fin, el municipio suscribió acuerdos de pago para el cumplimiento diferido de la Participación en Plusvalía en los predios a desarrollarse. Como consecuencia, el recaudo para el municipio contribuyó a incrementar significativamente los ingresos de Gachancipá en ese periodo en específico. Sin embargo, dado que las condiciones inmobiliarias que generaron el recaudo no se mantienen en un periodo de tiempo constante, no es de fácil replicabilidad. El municipio llevó a cabo el proceso de adopción, reglamentación y estimación del efecto plusvalía. La adopción del instrumento fue liderada por la administración 2007-2010 incorporando el suelo rural a suelo suburbano con uso industrial en las dos Unidades de Planeamiento Rural (UPR). En 2010, el municipio formuló el Decreto que reglamentó la Participación en Plusvalía para su territorio, definiendo la metodología y estimando el efecto para todos los predios de las UPR de las Zonas Suburbanas Industriales oriental y occidental. En este periodo el municipio propuso las bases de la adopción y la estimación masiva de la Participación en Plusvalía¹⁷. Los procesos administrativos para la implementación del instrumento pueden ser distribuidos. El municipio contrató con terceros el desarrollo de la metodología de estimación del efecto y la ejecución de los avalúos a equipos especializados, superando la limitación del municipio para desarrollar dichas tareas con sus funcionarios. La Secretaría de Planeación revisó las áreas y pre-liquidó la Participación en Plusvalía, mientras que la Secretaría de Hacienda aplicó la actualización a valor presente, estableció los acuerdos de pago y realizó el recaudo.
--

Fuente: Elaboración propia, Banco Mundial, (2020) con base en los insumos de HR&A y M&C (2018-2019).

¹⁶ Datos CHIP, datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
¹⁷ Decreto 049 de 2010: “Liquidación de Plusvalía en las UPR oriental y occidental”.

Tabla No. 3 Conclusiones y recomendaciones sobre la aplicación del instrumento

 CONCLUSIONES	 RECOMENDACIONES PARA LOS ENTES TERRITORIALES	 RECOMENDACIONES PARA EL GOBIERNO NACIONAL (MVCT-MHC-DNP)
- No existen principios orientadores para el uso de los recursos que se recauden a través del instrumento, lo cual, promueve que la zona donde se realiza el recaudo deje de ser prioritaria para su destinación. - En este escenario, no se verifica la falta de infraestructura en el área generadora, se destinan los recursos de plusvalía a otras inversiones.	- Puede ser un recurso de carácter excepcional, resultado de la demanda del mercado inmobiliario, difícilmente pueden verse como una fuente recurrente del presupuesto municipal; sin embargo, si pueden ser fuente importante para la obtención de recursos que financien infraestructura y proyectos urbanos específicos. De esta forma el municipio podrá planificar la obtención y destinación de los recursos a largo plazo. - Los ingresos recaudados deberán tener una destinación clara (vincularse a inversiones en áreas específicas), prioritariamente a las zonas generadoras en el caso de no tener desarrollada la infraestructura general básica; de esta manera, los ingresos recaudados se convertirán en catalizadores del desarrollo urbano. El uso de los ingresos en las mismas áreas que los generan podría incentivar y acelerar su recaudo. - Incluir como orientación en la generación de los nuevos POT, el uso del instrumento para las zonas en tratamiento de expansión urbana y suburbanas, determinando la prioridad del uso de los recursos para financiar la infraestructura urbana en las zonas generadoras.	- Orientar a los municipios para desarrollar los criterios que determinen los tratamientos urbanísticos del POT según requerimientos de infraestructura y dotación en la implementación de los instrumentos de LVC, en particular los tratamientos y áreas de desarrollo restringido rural como suburbano y vivienda campesina. (Recomendación dirigida al MVCT y al DNP). - Generar un manual de buenas prácticas para el desarrollo de los siguientes asuntos: i) Incorporación de principios de gasto sobre el instrumento en la Ley 388 de 1997; ii) Definición de los principios orientadores para guiar la destinación de los recursos recaudados por este instrumento y que puedan ser priorizados en el desarrollo de infraestructura de la zona generadora; y iii) Establecimiento del marco normativo de reinversión in-situ, priorizando la zona generadora y la de los demás proyectos urbanos. (Recomendación dirigida al MVCT).
El procedimiento de liquidación y cálculo de la base gravable consagrada en la Ley 388 de 1997, es complejo y exige costos adicionales a los municipios.	Se recomienda a los municipios hacer eficiente el procedimiento de cálculo de la Ley 388 de 1997 unificando el proceso de expedición de norma generadora con el cálculo de la plusvalía.	- Establecer lineamientos para la aplicación de las diferentes formas de pago a través de manuales de buenas prácticas. (Recomendación dirigida al MVCT). - Reglamentar el procedimiento para el pago en especie (Ley 388 de 1997, especificando).



CONCLUSIONES

- Son pocos los municipios que han implementado el pago en especie producto de la falta de capacidad institucional, particularmente por las dificultades asociadas a la definición de los costos de la intervención en relación con los valores de recaudo en efectivo y el procedimiento a aplicar a ese convenio de pago.
- El pago en especie es, por definición, subjetiva y puede conllevar a situaciones en las cuales: (a) no hay suficientes recursos para financiar otras obras de infraestructura; y (b) el espacio público diseñado y construido por privados que se suele aportar como pago en especie, suele no estar coordinado de manera adecuada en términos de sus estándares de calidad.



RECOMENDACIONES PARA LOS ENTES TERRITORIALES

- Introducir flexibilidad en el recaudo del instrumento, permitiendo que se pague durante un período de tiempo en lugar de un solo pago de contado. Esto podría incentivar desarrollos en corto plazo y podría resultar en un mejor recaudo en el mediano plazo.
- Los acuerdos de pago entre desarrolladores y municipios, al igual que en Gachancipá, que establecen una serie de plazos para el pago de la contribución por parte del desarrollador, pueden acelerar los procesos de desarrollo. Estos acuerdos deberán ser estudiados por los municipios con base en su prefactibilidad financiera en las condiciones económicas y tendencias del mercado inmobiliario.



RECOMENDACIONES PARA EL GOBIERNO NACIONAL (MVCT-MHC-DNP)

- Establecer lineamientos para la aplicación de las diferentes formas de pago. **(Recomendación dirigida al MVCT).**
- Especificar reglas para el pago en especie actualmente autorizado por la Ley 388 de 1997.
- Reglamentar lo referente al índice básico de desarrollo como parte del derecho de propiedad y a partir de él, sin importar los cambios de norma urbana local, generar el tributo (Ley 388 de 1997)¹⁸.
- Priorizar el hecho generador de la plusvalía en áreas con tratamiento de desarrollo y consolidación, o en suelo rural suburbano.
- Definir las competencias de los organismos colegiados que puedan acompañar el análisis y estudio de la veracidad de los cálculos del plusvalor.

- La ley 388 de 1997 creadora del tributo condicionó su generación a la comparación normativa del mayor aprovechamiento, independiente del uso real que se haya dado del aprovechamiento normativo otorgado. Por consiguiente, las zonas con tratamiento de consolidación, renovación o mejoramiento suelen tener limitación en la recuperación.

- Incorporar en sus POT o en sus planes de desarrollo urbano las zonas con potencial para la generación de planes parciales (PP), como las de expansión urbana o las suburbanas o parcelaciones.
- Establecer para suelos en tratamiento de consolidación o renovación, mecanismos de venta de derechos de edificabilidad o transferencia.

Fuente: Elaboración propia, Banco Mundial, (2020).

¹⁸ Se recomienda estudiar el contenido de los actos administrativos que se encuentren radicados en debida forma frente a la definición de un índice básico de desarrollo.

TRANSFERENCIA Y VENTA DE DERECHOS DE CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO (TVD)

18.La Transferencia y Venta de Derechos de Construcción y Desarrollo hace parte de la concepción legal de reparto equitativo de cargas y beneficios en el ordenamiento territorial. Se trata de un instrumento que admite que los planes de ordenamiento determinen índices de edificabilidad en los inmuebles para convertirlos en títulos objeto de venta.

19.La transferencia de derechos de construcción y desarrollo han sido empleados como compensaciones para predios en tratamiento de conservación. A través de esta modalidad el instrumento permite compensar con derechos de edificabilidad a los propietarios de inmuebles que por sus características son restringidos en su aprovechamiento por las normas locales de ordenamiento, lo que le permite al municipio asignar derechos transferibles de construcción y desarrollo. El instrumento está siendo incorporado en los Planes Especiales de Manejo y Protección de Bienes de Interés Cultural (BIC) del ámbito nacional. A través del Ministerio de Cultura se ha venido incorporando la figura en proyectos urbanos que incluyen los BIC como parte del desarrollo de un proyecto inmobiliario.

20.Los fondos de compensación de los municipios emiten certificados a la venta, los cuales son entregados a los propietarios en valor nominal al momento en que su propiedad es declarada zona o área con calidades específicas, en razón a la restricción de derechos de edificabilidad de determinados predios o inmuebles ubicados en el suelo urbano o de expansión urbana, conforme a la clasificación del suelo que haya establecido el respecti-

vo municipio o distrito¹⁹. El valor de estos certificados se ajusta periódicamente mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

21.La venta de derechos de construcción es un instrumento que permite a los propietarios y desarrolladores inmobiliarios adquirir derechos adicionales de construcción y desarrollo de los municipios. Los derechos tienen un precio establecido por valores predeterminados (i.e. valor por m² zona geoeconómica) y unos coeficientes definidos en los planes parciales y macroproyectos o zonas específicas de la ciudad. Estos han sido utilizados con éxito en grandes ciudades con un mercado inmobiliario dinámico como es el caso de Medellín en los últimos años, Bogotá con el Plan de Ordenamiento Zonal del Norte - Ciudad Lagos de Torca (POZN -CLdT) o la venta transitoria de derechos de edificabilidad en zonas puntuales de desarrollo. (HR&A & M&C, 2018).

22.Este instrumento se encuentra sujeto a la alta demanda de desarrollo inmobiliario de las ciudades; sin embargo, en Colombia sólo se ha implementado en ciudades capitales con procesos importantes de licenciamiento de construcción urbana. En suelos de expansión o de desarrollo urbano tales como Bogotá, Medellín, Pereira, Bucaramanga, Cali, Manizales, se ha implementado el instrumento a través de diversas modalidades que incluyen desde la venta de derechos, hasta la ejecución del instrumento como parte del reparto de cargas y beneficios de un plan parcial (PP). Estas modalidades deben abordar tres (3) pasos esenciales: i) La autorización; ii) La reglamentación; y iii) La implementación. La Tabla No.4 presenta las modalidades del instrumento, el marco jurídico y casos de implementación en Colombia.

¹⁹ Decreto 1337 de 2002.

Tabla No. 4. Modalidades del instrumento, marco jurídico y casos de implementación en Colombia.

INSTRUMENTO	AUTORIZACIÓN LEGAL Y REGLAMENTARIA NACIONAL	CASOS DE ADOPCIÓN ANÁLISIS EJEMPLOS	CASOS DE IMPLEMENTACIÓN
TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO ²⁰	Modalidad 1. Compensación en tratamiento de conservación. Derechos transferibles de construcción y desarrollo que permiten trasladar el potencial de construcción de un predio o inmueble con tratamiento de conservación a un predio receptor. Ley 388/1997: Artículos 5b, 48.	• Bogotá Decreto 190/2004. Tratamiento de Conservación.	No se ha implementado el instrumento, aunque está en estudio y aprobación la inclusión como parte de la estrategia de financiación de la preservación de los Bienes de Interés Cultural en los planes especiales de manejo y protección, particularmente aquellos que desarrollan proyectos inmobiliarios que incluyen BICs.
	Modalidad 2. Derechos transferibles de construcción y desarrollo para generar espacio público en áreas desarrolladas Decreto 151/1998: Artículo 9, Ley 388/1997: Artículos 48 y 50.	• Barranquilla (POT) Decreto 212/2014 definición de condiciones para redesarrollo de grandes predios urbanos.	• Barranquilla: Batallón Militar de la ciudad. Asignación de nuevos usos y edificabilidad a cambio de una cesión de espacio público de 2/3 del área. Proceso en estructuración con la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco.
TRANSFERENCIA Y VENTA DE DERECHOS DE CONSTRUCCIÓN ADICIONALES Y COMPENSACIONES URBANÍSTICAS POR EDIFICABILIDAD	Modalidad 3. Compensación general en reparto de cargas y beneficios aplicados en el plan parcial. Ley 388/1997: Artículos 38 y 50 ²¹ .	• Medellín. (POT) Acuerdo 48/2014: Artículos 445, 446, 500, 504, 509. • Bogotá. Decreto 562/2014. Derogado por el Decreto 575/2015. • Bucaramanga. • Pereira. • Manizales.	• Medellín Recaudó 210.000 mil millones (COP). • Bogotá Recaudó \$98.100 mil millones (COP).
	Modalidad 4. Venta masiva de derechos de edificabilidad. Ley 1755/2015: Artículos 33#5 ²² y 265. La Ley del PND incluyó la referencia a venta masiva de derechos de edificabilidad inspirada en la experiencia de los Certificados de Potencial Adicional de Construcción (CEPC) de Brasil.	• Bogotá. Decreto 088/2017, Decreto 425/2018. • Barranquilla. (POT) Decreto 212/2014: Artículo 475.	• Bogotá Creación de Fideicomiso para cargas generales POZN-CLdT. Firma de contrato de fiducia 25 de enero de 2018 con 35 fideicomitentes: Aportantes de suelo (Fideicomitentes), propietarios, aportantes de dinero (constructores), desarrolladores, inversionistas.
	Modalidad 5. Distribución equitativa de cargas y beneficios para cooperación entre participantes, reajuste de suelo o integración inmobiliaria en proyectos en Planes Parciales. Ley 388/1997: Artículos 38 y 47.	• Barranquilla (POT) Decreto 212/2014 definición de dos sectores para transferencias internas. • Medellín: (POT) Acuerdo 048/2014 Definición de zonas generadoras y receptoras para transferencia a escala de ciudad. • Estudios sobre planes parciales y avances ²³ .	• Barranquilla Avance en proceso para la transferencia de derechos en compensación por suelo para obra pública en 1 plan parcial y en asignación de derechos por aporte de una cesión mayor a la requerida por la norma.

Fuente: HR&A & M&C (2018).

²⁰ Parágrafo del artículo 50 la cual fue reglamentada por el Decreto 151 de 1998.

²¹ En un estudio reciente para la revisión del POT de Pereira, se estableció que se están aplicando figuras similares en varias ciudades colombianas. La más antigua en aplicación se ha dado en Medellín que entre 2004-2012 había recuperado valores cercanos a \$250.000 millones (COP) para financiar espacio público y equipamientos. Este proceso, ha sido emulado por ciudades que han establecido contraprestaciones por mayor edificabilidad vinculadas a financiar espacio público, equipamientos, sistema vial y vivienda social, que por lo general se miden en m2 de suelo a compensar por unidades inmobiliarias que produzcan. El estudio encontró que Medellín seguido por Dosquebradas son las ciudades con más alta contraprestación en su revisión de POT; Barranquilla y Bucaramanga son las menos exigentes de acuerdo con los POT aprobados en 2014.

²² Además, se podrán utilizar otras fuentes como valorización, subasta de norma urbanística, herramientas de captura del valor del suelo y cobro o aportes por edificabilidad adicional.

²³ Un indicador que muestra la importancia e impacto del instrumento de los planes parciales son los porcentajes de suelo que estos destinaron a uso público como vías, parques o equipamientos.

23. En la búsqueda de casos relevantes para el análisis del presente instrumento, se encontró que Bogotá desde el POT del año 2012 adoptó el Plan de Ordenamiento Zonal del Norte - Ciudad Lagos de Torca (POZN -CLdT), el cual resulta importante analizar teniendo en cuenta que, abrió las posibilidades para el desarrollo de los últimos suelos no urbanizados del norte de la ciudad y para la aplicación del plan de escala intermedia.²⁴ El proyecto Ciudad Lagos de Torca, planteó el diseño urbano y el esquema de gestión y financiación para el desarrollo de las 1.803 hectáreas (área bruta) del Plan de Ordenamiento Zonal del Norte - POZN, suelo urbano y su expansión en el área norte²⁵.

²⁴ Los planes de escala intermedia son instrumentos de planificación que los municipios autorizan en sus planes de ordenamiento territorial como instrumentos de desarrollo del POT, para regular normativamente zonas de la ciudad, en este caso es una zona de la ciudad que es de desarrollo y que requiere una organización de normas urbanas, de las infraestructuras generales y locales.

²⁵ El planteamiento enfatiza un espacio público generoso y equitativo, con prioridad a peatones y ciclistas, una estructura ambiental para el disfrute y desarrollo de usos mixtos para minimizar los desplazamientos.

Tabla No. 5 Estudio de Caso: Plan de Ordenamiento Zonal del Norte Ciudad Lagos de Torca (POZN -CLdT)

En el POZ Norte adoptado en la ciudad de Bogotá desde el año 2000, se tuvo como objetivo dinamizar la oferta de vivienda en zonas con un limitado desarrollo. En su momento, la administración enfatizó la importancia de ofrecer vivienda para todos los segmentos socioeconómicos en un escenario equitativo con el fin de maximizar las ventajas de lograr una mejor ubicación en Bogotá, teniendo en cuenta la reducción de los tiempos de viaje, sus implicaciones en la calidad de vida de los hogares y el acceso a los servicios sociales que ofrecen los sistemas públicos de la capital (comparativamente con municipios aledaños).

El planteamiento urbanístico de escala zonal destaca la importancia de la calidad urbanística y ambiental. El POZN-CLdT aportaría 600 hectáreas al sistema de espacio público y 43 hectáreas más al sistema de equipamientos, restaura el humedal de Torca – Guaymaral y el sistema hídrico que lo alimenta; y finalmente, incrementa significativamente la cobertura vegetal²⁷. EL POZN-CLdT cuenta con un área desarrollable de 356 hectáreas (19,75% del AB), en la que se desarrollan aproximadamente 128 mil viviendas y 2,7 millones m2 en comercio, oficinas y equipamientos educativos y de salud. De la misma manera, buscaría construir una ciudad con usos mixtos²⁸ y promovería la mezcla de estratos socioeconómicos²⁹.

La implementación de POZN-CLdT fue estructurada a través de la constitución de un Patrimonio Autónomo (PA)³⁰ privado o Fideicomiso responsable³¹ de la administración, gestión y desarrollo del plan zonal³². El esquema de gestión del POZN-CLdT se centró en la aplicación de los instrumentos de LVC para la financiación de cargas generales. La estructuración del proyecto planteaba un esquema de gestión para la ejecución de cargas generales de escala zonal que permitían la habilitación del suelo, promoviendo la gestión de las cargas locales en los planes parciales. La gestión de las cargas generales combina los aportes en suelo con los aportes en dinero a cambio de la emisión de derechos adicionales de edificabilidad, representados en unidades representativas de aporte (URAs) con el recaudo de la participación en plusvalía capturada de los predios desarrollables que no aplican derechos adicionales.

El proyecto planteó el aporte de suelo y de dinero por parte de propietarios, desarrolladores e inversionistas financieros. Además de los aportes de propietarios y desarrolladores, la escala de la inversión para viabilizar la ejecución de las cargas generales del POZN-CLdT requirió movilizar recursos por encima de la capacidad de la mayoría de los desarrolladores de la ciudad, lo que implicaba la necesidad de hacer atractivo el proyecto a inversionistas. Para el mes de agosto de 2018, el fideicomiso CLdT habría recibido aportes hasta por \$53.000 millones (COP); lo que supone un avance significativo en la aplicación de venta de derechos de construcción y gestión del POZN³³.

Fuente: Elaboración propia, Banco Mundial, (2020) con base en los insumos de HR&A y M&C (2018-2019).

²⁷ Como parte de la restauración del humedal se elevará la autopista norte y se sembrarán 95.000 nuevos árboles en las áreas destinadas a la estructura ecológica principal y el sistema de espacio público, aportando a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero - GEI (Aproximadamente 37.000 Ton CO₂e anuales).

²⁸ Se plantean requisitos mínimos de comercio, servicios o equipamientos.

²⁹ El 40% del suelo útil se destinará a vivienda subsidiada, la cual se puede trasladar dentro del Proyecto.

³⁰ El esquema institucional, estructurado alrededor del Patrimonio Autónomo (PA), traslada las responsabilidades de la operación de la ciudad al PA, reduciendo así el impacto en las capacidades institucionales, administrativas y financieras de la ciudad.

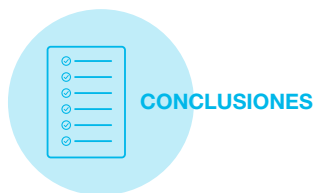
³¹ Vehículo de Propósito Especial (VPE), responsable de recibir el suelo de los propietarios existentes y las contribuciones en efectivo de los inversionistas al POZN-CLdT a cambio de (URAs) - acciones dentro del Patrimonio Autónomo (PA) - que representarían derechos adicionales de desarrollo para ser utilizados en el futuro al interior del área.

³² De acuerdo con el contrato de Fiducia Mercantil, el objeto es “La constitución de un vehículo fiduciario denominado FIDEICOMISO LAGOS DE TORCA, a través del cual, los Fideicomitentes, en coordinación con los Beneficiarios Futuros, planifiquen, desarrollen, ejecuten y entreguen unas, algunas o todas las obras correspondientes a las Cargas Generales de Ciudad Lagos de Torca, de acuerdo con la priorización establecida para el efecto en el Artículo 169 del Decreto correspondiente a la indicada en la cláusula 11.2.7.2.1. del Contrato, para garantizar el reparto equitativo de las cargas y los beneficios derivados de las decisiones que se adoptan en el marco del POZ norte, así como la asignación de los beneficios adicionales sujetos al pago o a la asunción voluntaria de cargas urbanísticas y todas aquellas finalidades directamente relacionadas con la principal”. (Sección 4.1 del Contrato de Fiducia).

³³ Los aportes en suelo corresponden a aproximadamente el 25% del total del suelo de cargas generales (Patrimonio Autónomo, 2018). Los aportes en dinero equivalen a aproximadamente USD \$18.05 millones. De acuerdo con información capturada en entrevistas, el proyecto cuenta con \$400.000 millones (COP) adicionales (USD \$136,2 millones) en expresiones verbales.

Tabla No. 6. Conclusiones y recomendaciones sobre la aplicación del instrumento





CONCLUSIONES

- En los desarrollos aplicados del instrumento en sectores e inmuebles Bienes de Interés Cultural (BIC), el instrumento aún no ha sido aplicado.
- En el caso en el que el BIC forme parte de un proyecto inmobiliario que permita a través de su desarrollo canalizar recursos para su mantenimiento, el instrumento puede formar parte de los Planes Especiales de Protección y Manejo (PEMP), hasta la fecha no se ha logrado la aprobación de ninguno por parte del Ministerio de Cultura de Colombia (MinCultura).
- En el caso de la aplicación de la TDC de un BIC inmueble se establecen como retos: i) Garantizar el traslado del TDC del BIC a otro predio para su desarrollo teniendo en cuenta el índice de construcción ya existente del predio al que se traslada; ii) Cómo se registra dicho traslado cuando el BIC y el predio no son del mismo propietario, y bajo qué instrumento se formaliza; (iii) Por cuántas veces se puede realizar el traslado y cómo se garantiza que sea utilizado en la producción del inmueble; y iv) Si es una venta del derecho de construcción, cómo se registra dicha transacción en el mercado colombiano.
- En el caso en que el BIC forme parte de un proyecto inmobiliario en el ejercicio de financiación del PEMP, se identifican como costo del proyecto.

Esto hace que los recursos para su rehabilitación dependan del ejercicio inmobiliario con el reto en el mediano y largo plazo de: i) Crear un arreglo institucional que se responsabilice no sólo por la obtención de los recursos para la rehabilitación sino también por la administración del BIC y ii) En el ejercicio del mejor uso y desarrollo del BIC, incorporar el escenario del proyecto inmobiliario sin que ponga en riesgo el valor del BIC.

- Las Unidades Representativas de Aporte (URA) permitieron normalizar bajo un sólo mecanismo los aportes privados, creando un lenguaje unificado con relación al sistema de cargas y beneficios establecidos para la financiación de obras de infraestructura.
- En el caso del POZN, las Unidades Representativas de Aporte (URA), incorporaron factores de valorización del instrumento, así como implementaron incentivos financieros y de edificabilidad con el objetivo de atraer más capital en etapas tempranas, posibilitando la realización de las obras de infraestructura, y logrando una mayor densidad habitacional para maximizar el desarrollo inmobiliario del plan zonal.



RECOMENDACIONES PARA LOS ENTES TERRITORIALES

- Elaboración de manual que incorpore la implementación de TDC como parte del ejercicio de aplicación del instrumento en la ciudad de acuerdo con su POT.
- Desarrollar el ejercicio de BIC en el marco de la articulación con predios de potencial inmobiliario en áreas de renovación y consolidación. Por ejemplo, áreas aledañas al Sistema de transporte Metro, BRT, entre otros.
- Desarrollar modelos de TDC en BIC en área de desarrollo, renovación y conservación con el objeto de definir: i) Lineamientos para la estrategia de gestión y financiación del BIC incorporando TDC y ii) Esquemas de venta y registro del TDC de acuerdo con la dinámica inmobiliaria de la ciudad.

- Adoptar medidas que garanticen la seguridad jurídica de los desarrolladores e inversionistas, evitando así los cambios de reglamentación entre períodos de administraciones municipales, lo cual puede afectar la factibilidad a largo plazo del instrumento.



RECOMENDACIONES PARA EL GOBIERNO NACIONAL (MVCT-MHC-DNP)

- Elaboración de manual que incorpore la implementación de la transferencia, teniendo en cuenta las escalas de intervención y el tratamiento donde se aplique. **(Recomendación dirigida al MVCT y MinCultura).**
- Ajustar los PEMP con los mínimos lineamientos que incluyan la TDC como fuente de la estrategia de gestión y financiación del proyecto inmobiliario que incorpora el BIC. **(Recomendación dirigida al MVCT y MinCultura).**
- Elaborar manuales específicos del uso de los Planes de Manejo y Protección como parte de la estrategia de gestión y financiación del BIC y el proyecto inmobiliario para un escenario de corto, mediano y largo plazo.

- Revisar la ampliación de regulación financiera que integre inversionistas intermediarios para la promoción del PA de desarrollo inmobiliario. **(Recomendación dirigida a la Superintendencia Financiera y al MVCT).**
- Adoptar medidas que garanticen la seguridad jurídica del instrumento, teniendo en cuenta los principales riesgos asociados al mismo y las órdenes impartidas en sede judicial. **(Recomendación dirigida al MVCT).**

Fuente: Elaboración propia, Banco Mundial, (2020).

APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DEL ESPACIO PÚBLICO (AEEP)

24.El Aprovechamiento Económico del Espacio Público (AEEP), es un instrumento que regula el uso económico temporal de los espacios públicos, estableciendo lineamientos sobre el uso y la definición de mecanismos para generar ingresos a partir de un esquema tarifario definido por el municipio.

25.Las ciudades colombianas tienen un déficit significativo de espacio público, de recursos operativos y de mantenimiento que limitan su sostenibilidad. La media nacional de Espacio Público Efectivo (EPE)³⁴ es de 3.3 m², y necesitaría incrementarse casi tres veces para alcanzar la meta de EPE de 10m² por habitante para las ciudades con población mayor a 100.000 habitantes trazada por el DNP en el Documento Colombia 2019³⁵. Adicionalmente, existe una necesidad crítica para desarrollar e implementar los mecanismos que garanticen la sostenibilidad de la operación y mantenimiento del espacio, con el fin de lograr un equilibrio entre los usos apropiados, la accesibilidad para todos los ciudadanos, y los programas y eventos que activan los espacios públicos y generan ingresos. (HR&A & M&C, 2018).

26.El AEEP está concebido como un instrumento de LVC sobre bienes públicos de la ciudad, a partir del cual los municipios en ejercicio de la función pública del urbanismo pueden establecer precios públicos para recuperar de los particulares que aprovechen económicamente el espacio público. La Ley³⁶ otorgó a los municipios y Distritos la

responsabilidad de administrar, desarrollar, mantener y apoyar financieramente el espacio público, el patrimonio inmobiliario y las áreas de cesión obligatoria para vías, zonas verdes y servicios comunales. Así como autorizó exclusivamente a los concejos municipales, para determinar el destino de los bienes de uso público incluido el espacio público con entidades privadas la administración, mantenimiento y aprovechamiento económico de estos bienes.

27.Las ciudades han progresado en la utilización del AEEP, en respuesta a la demanda de los interesados. Tanto Bogotá como Medellín han incorporado sus lecciones aprendidas, implementando ajustes al instrumento. Lo anterior, representa una experiencia valiosa de aprendizaje para ambas ciudades, e igualmente para otras ciudades que se encuentren buscando implementar el AEEP como parte de sus POTs y planes de espacio público. El desarrollo del instrumento debe apuntar al desarrollo de proyecciones más estables de ingresos y a una planeación financiera más eficiente para los municipios. Como consecuencia, permitiría que los ingresos obtenidos mediante este instrumento complementen los ingresos de otros instrumentos de LVC para la creación, operación y mantenimiento del espacio público.

28.Bogotá, mediante el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), y Medellín

³⁴ CONPES 3718 (2012: Artículo 8) promedio nacional 2010, ajustando el estimado de 4m² por Visión Colombia II Centenario 2019, DNP (2006: Artículos 20-248).

³⁵ Estrategia Construir Ciudades Amables de la Visión Colombia 2019.

³⁶ Ley 9 de 1989, Artículos 5 a 8.

mediante la Agencia para la Gestión del Paisaje (AGP), el Patrimonio y las Alianzas Público-Privadas (APP), han sido las ciudades más avanzadas en la implementación del instrumento. Cali, Cartagena y Barranquilla han recaudado recursos con la posibilidad de extender la implementación del instrumento. La Tabla No.7 presenta el marco jurídico y casos de adopción e implementación del instrumento

Tabla No. 7. Marco jurídico y casos de adopción e implementación del instrumento

AUTORIZACIÓN LEGAL Y REGLAMENTARIA NACIONAL	Modalidad 1. Aprovechamiento por contrato. Ley 9/ 1989, Artículo 7 y Decreto 1504/1998. Modalidad 2. Tasas por estacionamiento en vía. Ley 105 / 1993, Artículo 28. Modalidad 3. Sobretasa por servicio de garajes. Ley 1753/2015, Artículo 33, numeral 2. Modalidad 4. Cobros por congestión o contaminación. Ley 1753/ 2015. Artículo 33, numeral 3.
CASOS DE ADOPCIÓN	• Bogotá. Decreto 564/2013. • Medellín. (POT) Acuerdo 48/2014, Artículo 539. • Cali • Cartagena • Bucaramanga
CASOS DE IMPLEMENTACIÓN	• Bogotá (DADEP, IDRD) • Medellín (METRO, APP) • Cali • Cartagena • Barranquilla: Cobro por instalación de antenas sin AEEP. • Montería: Cobro por uso de locales comerciales en el espacio público sin AEEP.

Fuente: HR&A & M&C (2018).

29.En la búsqueda de casos relevantes para el análisis del presente instrumento, se encontró que Medellín cuenta con una reciente experiencia de implementación, con una estrategia establecida a través de su POT a través del Plan Maestro de Espacio Público (PMEP), el cual muestra un recaudo por este concepto a partir del 2016 una herramienta informática de georeferenciación del EP para la administración y recaudo del instrumento, y una APP para realizar la gestión asociada.

³⁷ Adoptado a través del Decreto 048 de 2014.

³⁸ Medellín avanza en la estrategia de sostenibilidad, para mejorar el manual del espacio público en línea con el código de construcción sostenible y la racionalización de diseños, para optimizar los costos de construcción y mantenimiento del espacio público.

Tabla No. 8. Estudio de Caso: Medellín

Medellín consideró el instrumento de AEEP como una fuente de financiación para la ejecución del POT. Dentro del POT vigente en Medellín en 2018³⁷, se planteó la gestión del suelo, la planificación sistemática del desarrollo urbano como instrumentos con un enfoque integral para la equidad territorial y planificación del municipio. Su implementación busca superar en estricto sentido normativo los anteriores planes de ordenamiento territorial, y promover la ejecución efectiva del plan.

La adopción e implementación del AEEP en Medellín es reciente; sin embargo, la ciudad logró recaudar \$1.150 millones (COP) hasta agosto de 2018 para inversión en el sostenimiento del espacio público. El instrumento inició su regulación en el POT de 2014, logrando avances significativos hasta el 2018. No obstante, debido a que el Consejo de Direccionamiento Estratégico, en el marco de la estrategia de sostenibilidad del espacio público³⁸ no priorizó la destinación de los recursos, hasta ese último año no habían podido ser invertidos en esta estrategia.

Mientras Medellín continuaba con cobros a demanda, se construían las bases para desarrollar el potencial del AEEP como instrumento de captura de valor. Hasta el 2018, el AEEP se aplicó a demanda de los actores privados interesados que presentaron sus propuestas a la ciudad y la ciudad logró avanzar hacia la consolidación de un catastro del espacio público (georreferenciar la información o inventario de bienes de uso público susceptibles de aprovechamiento a través de infraestructuras de datos espaciales) y una plataforma de ventanilla única para implementar un proceso sistemático que permitiera a la ciudad contar con mayores ingresos y facilitar los trámites necesarios para la obtención del aprovechamiento por parte de actores privados.

Fuente: Elaboración propia, Banco Mundial, (2020) con base en los insumos de HR&A y M&C (2018-2019).

Tabla No. 9. Conclusiones y recomendaciones sobre la aplicación del instrumento



CONCLUSIONES



RECOMENDACIONES PARA LOS ENTES TERRITORIALES



RECOMENDACIONES PARA EL GOBIERNO NACIONAL (MVCT-MHC-DNP)

- El instrumento no cuenta con un marco regulatorio que facilite su implementación, esto ha provocado que exista confusión en la forma de su adopción por parte de los municipios, lo cual ha implicado que deba aplicarse como un instrumento de otra naturaleza (tributo).

- Fortalecer los esquemas institucionales y la capacidad operativa para estructurar la gestión y la coordinación interinstitucional en el municipio.

- Iniciar incorporando y definiendo el AEEP en los POTs con lineamientos generales de implementación.

- Para municipios de mayor tamaño, es preciso, definir y centralizar las competencias de las entidades involucradas en la implementación del AEEP con el propósito de simplificar así el proceso de adopción e implementación del instrumento.

- Crear lineamientos para la determinación urbanística de la calidad del espacio público que permita su aprovechamiento económico y sostenible con el fin de armonizar las normas nacionales aplicables respecto a este instrumento. **(Recomendación dirigida al MVCT y DNP).**

- Integrar los atributos del Espacio Público (EP) en los instrumentos de planificación: POT, PM, PD.

- Las ciudades colombianas necesitan desarrollar e implementar mecanismos para garantizar la sostenibilidad del espacio público, manteniendo un balance entre el uso adecuado, el acceso a todos los ciudadanos y el disfrute colectivo, así como la aplicación de instrumentos que permitan capturar valor del aprovechamiento económico para invertir en el mantenimiento de los espacios.

- Contar con una estrategia de política pública sobre el objetivo de los instrumentos de financiación a incorporar, permitiendo que haya una hoja de ruta desde su formulación hasta su implementación.

- Definir alternativas de estimación para la remuneración del AEEP.

- Establecer rangos de referencia de acuerdo a categorías de municipios o clase de espacio público y potencial uso.

- Definir aspectos clave para la sostenibilidad del espacio público como: (i) la delimitación de áreas sujetas a explotación económica (áreas aprovechables) y administración del espacio público (sin explotación económica) en equilibrio con principios constitucionales como la libre circulación y el disfrute del espacio público; (ii) la armonización del instrumento AEEP con las regulaciones nacionales; (iii) el desarrollo de diferentes instrumentos AEEP como una cartera, en lugar de limitarlos a una tipología particular; iv) la adopción de líneas institucionales para operación del espacio público, y para gerenciar su aprovechamiento según tipologías de municipios; y v) la promoción de mecanismos asociativos de gestión del espacio público y de su aprovechamiento.



CONCLUSIONES

- Las ciudades han avanzado en el recaudo de AEEP atendiendo la demanda de los particulares. Tanto en Bogotá como en Medellín, han incorporado el aprendizaje en ajustes al instrumento, pero necesitan seguir avanzando en la consolidación de inventarios de áreas aprovechables y la implementación de plataformas que permitan cobros más sistemáticos.



RECOMENDACIONES PARA LOS ENTES TERRITORIALES

- La implementación del instrumento debe ser parte de la búsqueda de fuentes de ingreso a largo plazo que permitan una planificación financiera, y que se complementen con otros instrumentos de LVC aplicados a la generación y sostenibilidad del espacio público.
- Ajustar y optimizar las licencias y autorizaciones requeridas para la utilización del espacio público e involucrar este criterio al proceso de AEEP para evitar reprocesos y definir su remuneración económica. Lo anterior, con estructuras de precios estandarizados que se actualicen continuamente.



RECOMENDACIONES PARA EL GOBIERNO NACIONAL (MVCT-MHC-DNP)

- Empoderar a las ciudades principales para desarrollar planes de espacio público a gran escala que puedan categorizar las diferentes tipologías de estos espacios (centro, casco urbano, barrio, entre otros), y sus atributos generadores de ingreso. Esto podría equilibrar la necesidad de generación de ingreso con el acceso público a cada tipología de espacio público. Por ejemplo, el régimen tarifario debería ser diferenciado entre las diferentes alternativas de actividades privadas y eventos que ocurren en las áreas públicas del centro respecto a las áreas por fuera del casco urbano.
- Ajustar y optimizar las licencias y autorizaciones requeridas para la utilización del espacio público e involucrar este criterio al proceso de AEEP para evitar reprocesos y definir su remuneración económica. Lo anterior, con estructuras de precios estandarizados que se actualicen continuamente.

- Una vez las ciudades logren cobros sistemáticos, se podrá establecer si el recaudo genera ingresos suficientes para cubrir los gastos de sostenibilidad del espacio público existente, si requiere complementarse con otras fuentes o si genera excedentes que se puedan invertir en la generación de nuevos espacios públicos. Entonces se podrá establecer el potencial de captura del AEEP y su impacto en las finanzas de los Entes Territoriales.

- Contar con una planificación financiera y de proyección de ingresos por AEEP en el mediano y largo plazo, le permitiría al municipio contar con fuentes de ingresos constantes que puedan servir de garantía para acceder a capitales en el corto plazo.
- Desarrollar planes de negocio para la operación y mantenimiento de los espacios públicos en el mediano y largo plazo para la incorporación del AEEP en Áreas de Renovación Económica.

- Definir reglas generales de los tipos de espacios público que se pueden aprovechar. Ampliar en la Ley la forma de autorización a su explotación, no solo por mecanismos de concesión, sino que podrían ser en derecho real de superficie.
- En el marco del instrumento, establecer lineamientos para identificar la condición de precio público y su diferencia con un tributo, que para los municipios signifique soporte en su actividad regulatoria de los montos y forma de cobro.

Fuente: Elaboración propia, Banco Mundial, (2020).

CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN (CxV)

30.La Contribución por Valorización es un instrumento de financiación a través del cual se recaudan recursos por medio del pago que deben realizar los propietarios de inmuebles ubicados en zonas de influencia de obras públicas, cuya ejecución reporta un beneficio directo en su propiedad. El objetivo principal de estos recursos es la financiación de infraestructura o servicios urbanos para beneficio de la comunidad en el marco del respectivo Acuerdo Municipal que los aprueba.

31.La Contribución por Valorización está autorizada por la Constitución Política y por Ley desde 1921, lo que la hace el instrumento de LVC más antiguo con implementación continua en Colombia³⁹. El antecedente jurídico de la Contribución por Valorización se encuentra en la Constitución Política (artículo 317), que por excepción permite tanto a los municipios como a los departamentos y distritos⁴⁰, gravar la propiedad inmueble permitiendo que todos los niveles del Estado puedan capturar el beneficio para financiar obras de interés público. Como una situación excepcional, se autorizó el cobro del tributo de las áreas metropolitanas y a las Corporaciones Autónomas Regionales para que ejecuten obras públicas⁴¹.

32.El principio de legalidad exige a los Concejos municipales y las Asambleas departamentales la adopción del

tributo en cada una de sus jurisdicciones y principalmente el señalamiento del sistema y método para su distribución. En los últimos años, este instrumento ha sido utilizado de manera predominante por los municipios para el desarrollo de infraestructura vial. En Bogotá, la Contribución por Valorización fue autorizada entre 2009 y 2013 por \$1 billón (COP). En Cali, la Contribución por Valorización general fue aprobada por \$0.8 billones (COP) en 2008, lo cual equivale a la recolección de impuestos de cuatro años y al 75% de todos los ingresos tributarios de la ciudad. Barranquilla ha implementado contribuciones en 2005⁴² y en 2012⁴³ con el objetivo de financiar las obras en los POT y Planes de Desarrollo. Medellín⁴⁴ (año 2010), Armenia⁴⁵ (año 2014), y más recientemente Popayán⁴⁶ (año 2017). Bucaramanga, por ejemplo, implementó el instrumento en el año 2013 por \$268 mil millones de pesos colombianos. Sin embargo, otorgó descuentos desproporcionados (40% del valor) a los ciudadanos que pagaran de manera anticipada, y actualmente se encuentra suspendido debido a errores de procedimiento. (HR&A & M&C, 2018).

33.Para un mejor aprovechamiento del instrumento resulta pertinente tener en cuenta lo siguientes aspectos:

- a) Evaluación de forma comparativa la valorización “local” por obra específica con un área de influencia delimitada

³⁹ El antecedente legal de la valorización se encuentra en la Constitución Política (artículo 249) como uno de los instrumentos para gravar la propiedad inmueble. El instrumento de LVC está reglamentado por normativa en la que se le define con la tipología de contribución y se entrega la capacidad impositiva a la Nación, mediante Ley 25 de 1921, Decreto 1604 acogido como legislación permanente a través de la Ley 48 de 1968.

⁴⁰ Para los departamentos por el Decreto Ley 1222 de 1986 y para los municipios y Distritos por el Decreto Ley 1333 de 1986.

⁴¹ Ley 128 de 1994, modificada por la Ley 1625 de 2013 para áreas Metropolitanas y la Ley 99 de 1993 para CAR.

⁴² Acuerdo 6 de 2004 y Decreto 114 de 2005. \$180 mil millones (COP) como beneficio por contribución general.

⁴³ Acuerdo 10 de 2008, \$380 mil millones (COP).

⁴⁴ \$0.15 billones (COP) para obras viales en un sector de la ciudad desde finales del año 2010.

⁴⁵ \$0.13 billones (COP) en Contribución por Valorización en octubre de 2014 para financiar obras de infraestructura vial.

⁴⁶ Más de \$0.085 billones (COP) en 2017 para financiar intervenciones de infraestructura en el plan urbano de movilidad.

frente a un conjunto de obras en suelo urbano o sobre porción significativa del mismo, que constituye la figura que se ha venido aplicando de forma más generalizada últimos años; b) Tener en cuenta a imposibilidad de coexistencia de dos gravámenes CxV sobre un mismo predio. Mientras un proceso no se halle completamente cerrado, no es posible imponer uno nuevo; c) Necesidad de revisar y ajustar el modelo aplicable para determinar el área de influencia y la irrigación; y d) Debida aplicación para evitar que el instrumento se sobre utilice, se vuelva impopular y conduzca a que la figura deje de aplicarse.

34.La CxV es un instrumento de LVC que muestra eficiencia en el recaudo, y en la mayoría de los casos muestra cómo la ejecución de las obras legitima su cobro. Con una adecuada gerencia y coordinación inter-institucional desde la planeación hasta la ejecución de las obras puede contribuir al desarrollo urbano, incluso en ciudades con poca capacidad institucional. Como instrumento confiable puede ser un elemento óptimo de respaldo y garantía para la financiación de las obras ante el mercado financiero. Es importante resaltar que, este es un instrumento que ha sido puesto en marcha en las ciudades con mayor dinámica inmobiliaria del país. n la Tabla No.10 se muestra el marco jurídico y casos de adopción e implementación del instrumento.

35.En la búsqueda de casos relevantes para el análisis del presente instrumento, se encontró que Barranquilla era un estudio relevante por la baja capacidad fiscal que tenía cuando inició su primer cobro en el año 2005, y la necesidad de financiar un número importante de obras incorporadas en su POT. Barranquilla realizó dos cobros seguidos a través de este instrumento en 2005 y 2012, lo cual hizo que el municipio se fortaleciera institucionalmente, permitiendo un nivel exitoso de recaudo y de ejecución de las obras.

Tabla No. 10. Marco jurídico y casos de adopción e implementación del instrumento	
AUTORIZACIÓN LEGAL Y REGLAMENTARIA NACIONAL	Autorizada para los municipios y departamentos por Decreto Ley 1333/ 1986 y Decreto Ley 1222 / 1986 y para la Nación en Ley 1819 de 2016.
CASOS DE ADOPCIÓN	El instrumento puede ser aplicado por los tres niveles de gobierno (Nación, Departamentos y municipios/Distritos). De manera excepcional corporaciones autónomas ambientales y las áreas metropolitanas. Puede ser usado con el propósito de financiar obras de impacto local, regional o nacional.
CASOS DE IMPLEMENTACIÓN	- Bogotá 2009-2013: \$1 billón (COP) (25% de sus ingresos tributarios). - Medellín 2010: \$146 mil millones (COP) (15% de sus ingresos tributarios). - Barranquilla 2005: \$180 mil millones (COP) y 2012 \$380 mil millones (COP) (68% de sus ingresos tributarios de 2012). - Cali 2008: \$800 mil millones (COP) (75% de sus ingresos tributarios). - Bucaramanga 2013: 268 mil millones (COP), otorgó beneficios exagerados (40% del importe). Suspendido por incumplimiento de reglas procedimentales (108% de sus ingresos tributarios). - Armenia 2014: \$126 mil millones (COP) (Casi igual a presupuesto anual, 140% de sus ingresos tributarios). - Popayán 2017: \$85 mil millones (COP) (102% de sus ingresos tributarios). - Valle 2017: 75mil millones (COP) para vía en jurisdicción de Cali y Jamundí (9% de sus ingresos tributarios). * Valores corresponden al monto distribuible en actos locales de adopción.

Fuente: HR&A & M&C (2018).

Tabla No. 11 Estudio de caso: Barranquilla

En 2003, Barranquilla alcanzó su punto más bajo en el índice de desempeño fiscal - IDF⁴⁷ del DNP, ocupando el puesto 957 entre los 1.100 municipios del país. Entre 2000 y 2009 la magnitud de la deuda se mantuvo por encima del 40% con un pico en 2001 del 87%, sumado a un bajo porcentaje de ingresos tributarios que no superaban el 45% de los ingresos del municipio. Esta crisis fiscal de principios del siglo XXI puso en riesgo la sostenibilidad fiscal del municipio y obligó a la administración a acogerse a los programas de saneamiento fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Asimismo, tomó medidas dirigidas a aumentar el ahorro corriente a través del aumento de los ingresos propios y la reducción de los gastos de funcionamiento (Banco de la República, 2013).

Entre el 2005 y el 2012, Barranquilla encontró en la Contribución por Valorización una fuente alternativa al presupuesto municipal para realizar inversiones en desarrollo urbano. Dada su situación fiscal, la ciudad debía buscar fuentes distintas a las que tradicionalmente había usado para invertir en el desarrollo urbano. Adicionalmente, el Distrito tenía dificultades para convocar a una ciudadanía que desconfiaba de la administración pública debido a la inestabilidad fiscal y la tercerización del recaudo de los tributos. En razón de esto, la administración decidió, en 2004, emprender un proceso para el cobro de Contribución por Valorización, delegando a la Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla - EDUBAR, para que liderara el proceso de la primera Contribución. Más adelante, en 2011, la ciudad emprendió un segundo proceso de Valorización, liderado por la Secretaría de Hacienda. En los dos procesos se empleó la Contribución por Valorización por beneficio general, lo que permitió distribuir el costo de las obras en toda la ciudad.

La Contribución de Valorización se implementó para financiar infraestructura de gran impacto para la ciudad. La experiencia en el cobro de la Valorización en Barranquilla ha reflejado un importante avance en materia de desarrollo urbano a la ciudad con lo cual se ha perfilado como uno de los focos de desarrollo más importantes en el País. La Contribución por Valorización ha sido una de las herramientas más importantes para lograr apalancar las principales transformaciones urbanas de la ciudad.

Las obras autorizadas para el cobro de la Contribución estaban incluidas en el POT, en el Plan de Desarrollo del municipio y en los actos administrativos de las Contribuciones. La magnitud de las obras, trazadas en los objetivos de los diferentes planes municipales, incluía, de igual forma, instrumentos de gestión y financiación que permitirían el desarrollo de estas. Para la primera valorización, Barranquilla estimó un monto distribuible de COP \$214 mil millones (COP) que se invirtieron en doce obras que incluyeron intervenciones en el sistema de movilidad, algunas con componentes de espacio público, y en el sistema de equipamientos.

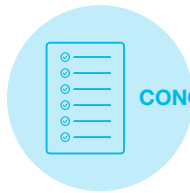
En la segunda valorización, Barranquilla estimó un monto distribuible de COP \$379.145 Millones⁴⁸ que se invirtieron en infraestructura para el desarrollo y la renovación urbana, para el mejoramiento de la conectividad en la ciudad, para el mejoramiento del equipamiento urbano, para intervenciones en espacio público del Centro Histórico y para infraestructura de mitigación de riesgos, con la canalización de tres (3) arroyos.

Fuente: Elaboración propia, Banco Mundial, (2020) con base en los insumos de HR&A y M&C (2018-2019).

⁴⁷ El Indicador fiscal de desempeño (IDF), calculado entre 0-100 por DNP, en el que el desempeño ideal en términos fiscales y financieros alcanzaría 100 puntos. El IDF considera seis aspectos: (i) capacidad para cubrir el gasto de funcionamiento con las rentas de libre destinación, (ii) respaldo para el pago del servicio de la deuda con los ingresos percibidos, (iii) dependencia de las transferencias nacionales y regalías en los ingresos totales, (iv) capacidad de generar recursos propios complementarios a las transferencias, (v) magnitud de la inversión que ejecuta la entidad territorial y (vi) capacidad de ahorro, que determina el grado en el cual se liberan los excedentes para financiar la inversión.

⁴⁸ Equivalente a USD \$127,66 millones. Se compone de: valor de las obras (\$291.650 millones COP), más imprevistos (25% = \$72.912 millones COP), más gastos de distribución y recaudación de las contribuciones (5% = \$14.582 millones COP).

Tabla No. 12. Conclusiones y recomendaciones sobre la aplicación del instrumento



CONCLUSIONES

- El uso acertado del instrumento puede contribuir significativamente a la ejecución de proyectos de desarrollo urbano, incluso en ciudades con capacidad fiscal limitada.



RECOMENDACIONES PARA LOS ENTES TERRITORIALES

- Continuar potenciando el recaudo de ingresos y la metodología aplicada al instrumento para mejorar la recolección de fondos existentes y la fiabilidad del mismo para que sirva de garantía y respaldo propio en el financiamiento de las obras.
- Dado que la mayoría de los municipios se encuentran en procesos de actualización de POTs y planes de desarrollo, se puede incorporar el instrumento como fuente de financiación de infraestructura.
- Los municipios pueden estructurar el recaudo estimando plazos de pago coordinados con el flujo de la inversión, y teniendo en cuenta: (i) la capacidad de pago de los contribuyentes, tomando como referente el impuesto predial, y (ii) el flujo de caja requerido para la ejecución de las obras.



RECOMENDACIONES PARA EL GOBIERNO NACIONAL (MVCT-MHC-DNP)

Definir aspectos jurídicos de:

- Definición de elementos sustanciales de la obligación y actualización del régimen legal del instrumento con base en los aspectos contenidos en el Art. 338 Sistemas, métodos de distribución, las reglas para liquidación y discusión del tributo.

- Apoyo a ciudades capitales y a las de los conglomerados tributarios para mejorar sus bases de información predial con la implementación de las condiciones de gestor catastral habilitado de manera individual o de manera asociativa.

(Recomendación dirigida a la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público -MHCP y el MVCT).

- La Contribución de Valorización es útil para financiar cualquier tipo de infraestructura, y/o intervención urbana; no obstante, requiere una coordinación y estructuración precisa, así como una muy buena gerencia para planear, ejecutar las obras, liquidar y recaudar el tributo, y estructurar el modelo financiero del proyecto en línea con el flujo de los recursos.

- Utilizar los ingresos proyectados como fuente de financiación para iniciar las intervenciones de infraestructura, anticipándose al recaudo efectivo del impuesto. El instrumento permitiría que los municipios puedan apalancar los ingresos proyectados al usarlos como fuente de amortización a capital.

- Al momento de implementar el uso del instrumento, introducir descuentos que actúen como incentivo a los propietarios que participan en las fases tempranas del proyecto; de esta manera, si hay un régimen de una Contribución de Valorización en múltiples años, las tasas serán más bajas para aquellos que contribuyan desde el inicio.

- En tanto se dan las condiciones para que se implemente un catastro multipropósito, permitir a los municipios por parte de las autoridades encargadas del registro jurídico de inmuebles, que los municipios y sus gestores catastrales accedan a la información en línea y en forma masiva a la información predial.

- Se evidencian limitaciones en la identificación predial en la mayoría de los municipios dada la desactualización de la base catastral. Lo anterior, ha llevado a los municipios a conformar sus propios censos prediales, lo cual los ha llevado a posibles conflictos con los contribuyentes afectando la implementación del tributo.

- Mejorar la información catastral con el fin de realizar una distribución equitativa del tributo.

- Emplear el nuevo modelo del servicio público catastral para actuar como gestor o contratar a un tercero gestor que le preste el servicio.



CONCLUSIONES

- El carácter obligatorio de la Contribución de Valorización le da viabilidad y estabilidad al instrumento para ser considerado como una garantía de apalancamiento a los desarrollos de infraestructura.
- El carácter de tributo del instrumento da certeza del recaudo en los plazos establecidos al momento de la adopción e implementación; no obstante, la poca popularidad política del instrumento afecta la credibilidad en instrumento.
- La falta de regulación legal del instrumento para los Entes Territoriales crea inseguridad jurídica y vacíos en las metodologías de cálculo del beneficio y las reglas de procedimentales para su implementación.

- La contribución por Valorización no tiene mayor potencial como instrumento financiero en áreas con tratamiento de renovación dada la baja capacidad de pago de las propiedades.



RECOMENDACIONES PARA LOS ENTES TERRITORIALES

- Promover el uso de incentivos para los primeros contribuyentes, ofreciendo descuentos escalonados en el tiempo en las fases tempranas del proyecto.
 - Equilibrar la recolección de ingresos mediante la segmentación por fases, necesidades de financiación, la capacidad de pago del desarrollador y la implementación de lineamientos de diseño urbano.
-
- Fortalecer los esquemas institucionales y equipos profesionales para una estructuración precisa, capacidad de gerencia y coordinación de los entes territoriales para planear, ejecutar las obras, liquidar y recaudar los recursos que presente un proceso legítimo ante la ciudadanía.



RECOMENDACIONES PARA EL GOBIERNO NACIONAL (MVCT-MHC-DNP)

- Aclarar el alcance de las leyes 1625 de 2013 y 99 de 1993 respecto a la capacidad impositiva de las áreas metropolitanas y las corporaciones ambientales con el propósito de promover incentivos municipales por la aprobación de proyectos regionales y metropolitanos financiados con la contribución.
- Complementación de reglas para la contribución de valorización según capacidad fiscal del ente territorial, así como la figura del project finance, considerando los siguientes factores: i) Tipo de municipio y desempeño fiscal; ii) Monto distribuable y plazos de recaudo esperados; iii) Condiciones de mercado financiero para el apalancamiento y; iv) Tipo de operación, cobertura, plazo, tasa.
- Limitar en el tiempo la distribución de la contribución una vez concluida la ejecución de las obras.

Fuente: Elaboración propia, Banco Mundial, (2020).

CONCLUSIÓN

Se evidencia que no todos los instrumentos pueden ser utilizados como herramienta de apalancamiento para financiar proyectos de infraestructura en un corto y mediano plazo; lo anterior, dado que las características de recurrencia de los pagos, uso de los fondos y tipo de

pago son diferentes para cada instrumento y no pueden ser aplicados homogéneamente. La Tabla No. 13 presenta las recomendaciones para el ente territorial frente al instrumento, como factor de apalancamiento para proyectos urbanos y de infraestructura.

Tabla No. 13. Recomendaciones frente al instrumento como factor de apalancamiento para proyectos urbanos y de infraestructura				
Instrumentos	Recurrencia de los pagos	Uso de los fondos	Tipo de pago	Idoneidad para el apalancamiento
LVC	Se refiere a la repetición del pago que debe realizar el propietario.	Se refiere a la flexibilidad que el municipio tiene para usar los ingresos recaudados en proyectos urbanos (por ejemplo, si un proyecto fue parte de la financiación del proyecto, la factibilidad se considera restringida ya que los ingresos tienen un destino específico).	Se refiere a la naturaleza obligatoria del instrumento, se impone o es voluntario para adquirir, por ejemplo, derechos de desarrollo adicionales.	Sobre la base de las tres categorías anteriores, el instrumento podría utilizarse como factor de apalancamiento para financiar proyectos de infraestructura a corto y mediano plazo.
Participación en Plusvalía	Una vez	Flexible	Obligatorio	No
Contribución de Valorización	Una vez	Restringido	Obligatorio	Sí
Aprovechamiento Económico del Espacio Público	Recurrente	Restringido	Voluntario	No
Transferencia y Venta de Derecho de Constitución	Una vez	Flexible	Voluntario	Sí

Fuente: Elaboración propia, Banco Mundial, (2020) con base en los insumos de HR&A y M&C (2018).

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA

REFERENCIAS GENERALES

Banco de la República. (2013). *Barranquilla: avances recientes en sus indicadores socioeconómicos, y logros en la accesibilidad geográfica a la red pública hospitalaria*. Barranquilla: Centro de Estudios Económicos Regionales - CEER, Documento sobre Economía Regional, Núm 185.

Banco Mundial. (2016). *Colombia: Programmatic Approach (PA) 2015-2018. Sustainable Regional and Urban Development (P156821)*. Bogotá: Banco Mundial.

DNP. (2014). *Misión Sistema de Ciudades, Una Política Nacional para el Sistema de Ciudades Colombiano con Visión a Largo Plazo*. Bogotá: ONU Habitat & Banco Mundial. Retrieved from https://osc.dnp.gov.co/administrator/components/com_publicaciones/uploads/Misin_Sistema_de_Ciudades.pdf

DNP, Banco Mundial. (2012). *Sistema de ciudades, Una Aproximación Visual al Caso Colombiano*. Bogotá: Banco Mundial.

HR&A & M&C. (2018). *Entregable 2: Síntesis de estudios de caso y recomendaciones. Recomendaciones de Instrumentos de gestión del suelo y de financiación urbana municipal, CO Financiado Infraestructura para Renovación Urbana P160485*. Bogotá: Banco Mundial.

HR&A y M&C (2019). *Recomendaciones para la implementación de instrumentos de captura de valor y financiación urbana municipal en Colombia. Entregable 3: Documento Ejecutivo. CO Financiado Infraestructura para Renovación Urbana (P160485)*. Bogotá: Banco Mundial.

Huxley, J. (2009). *Value Capture Finance, Making urban development pay its way*. Londres: AD Design. Retrieved from <http://uli.org/wp-content/uploads/ULI-Documents/Value-Capture-Finance-Report.pdf>

Meera Narayanaswamy & Jordan Townswick Pace. (2016). *Infraestructure Finance - Colombia and FDN*. Bogotá: International Finance Corporation (World Bank Group).

World Bank Group. (2017). *Land-Based Financing tools to support urban development in South Africa*.

DOCUMENTOS LEGALES

Acuerdo 48 de 2014, *Por medio del cual se adopta la revisión y ajuste de largo plazo del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín y se dictan otras disposiciones complementarias*. Alcaldía de Medellín. Recuperado de:

https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportalCiudadano_2/PlandeDesarrollo_0_17/ProgramasyProyectos/Shared%20Content/Documentos/2014/POT/ACUERDO%20POT-19-12-2014.pdf

Constitución Política de Colombia. (1991).

Decreto 0212 de 2014, *Por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla 2012-2032*. Alcaldía de Barranquilla. Recuperado de: <https://barranquilla.eregulations.org/-media/Decreto%200212%20de%202014%20adopta%20POT.pdf>

Decreto 049 de 2010, *Por el cual se realiza la liquidación de Plusvalía en las UPR oriental y occidental*. Alcaldía Municipal de Gachancipá, Cundinamarca.

Decreto 088 de 2017, *Por medio del cual se establecen las normas para el ámbito de aplicación del Plan de Ordenamiento Zonal del Norte -"Ciudad Lagos de Torca" y se dictan otras disposiciones*. Alcaldía Mayor de Bogotá. Recuperado de: <https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=68421>

Decreto 22 de 2009, *Por el cual se ajusta el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Gachancipá, adoptado mediante Acuerdo No. 05 de 2000*. Alcaldía municipal de Gachancipá, Cundinamarca. Recuperado de: https://notinet.com.co/verdes_impuesto.php?taxesdep=4053

Decreto 1337 de 2002, *Por el cual se reglamenta la Ley 388 de 1997 y el Decreto-ley 151 de 1998, en relación con la aplicación de compensaciones en tratamientos de conservación mediante la transferencia de derechos de construcción y desarrollo*. Presidencia de la República de Colombia. Recuperado de: <http://www.minvivienda.gov.co/Decretos%20Vivienda/1337%20-%202002.pdf>

Decreto 151 de 1998, *Por el cual se dictan reglas relativas a los mecanismos que hacen viable la compensación en tratamiento de conservación mediante la transferencia de derechos de construcción y desarrollo*. Presidencia de la República de Colombia: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=11529>

Decreto 190 de 2004, *Por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los Decretos 619 de 2000 y 469 de 2003*. Alcaldía Mayor de Bogotá. Recuperado de: <https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13935>

Ley 99 de 1993, *Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones*. Recuperado de: <https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/normatividad/normatividad/ley-99-1993>.

Ley 1530 de 2012, *Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías*. Recuperado de: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1530_2012.html

Ley 1625 de 2013, *Por la cual se deroga la Ley Orgánica 128 de 1994 y se expide el Régimen para las Áreas Metropolitanas*. Recuperado de: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1625_2013.html

Ley 388 de 1997, *Ley de Desarrollo Territorial*. Recuperado de: <file:///C:/Users/wb559616/Downloads/-LEY-388-DE-1997.pdf>

Ley 450 de 2011, *Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014*. Recuperado de: https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/docs/ddr/CompiladoNormativo_Parte3.pdf

Ley 2222 de 1986, *Por el cual se expide el Código de Régimen Departamental*. Presidencia de la República de Colombia. Recuperado de: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_1222_1986.html

Ley 1333 de 1986, *Por el cual se expide el Código de Régimen Municipal*. Presidencia de la República de Colombia. Recuperado de: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1234>

Ley 1955 de 2019, *Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 "Pacto por Colombia, Pacto por la equidad"*. Recuperado de: <http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30036488>.

ANEXO 1

El presente anexo presenta el ciclo de un posible proyecto de desarrollo urbano, donde se evidencian: i) Las diferentes etapas del proyecto; ii) El rol que cumplen las instituciones del Gobierno Nacional, las Alcaldías Municipales, el sector privado y el vehículo de propósito especial en el marco del

modelo de ciclo; y iii) Recomendaciones generales a los actores para el desarrollo de las etapas del proyecto: definición, factibilidad del proyecto, implementación y monitoreo.

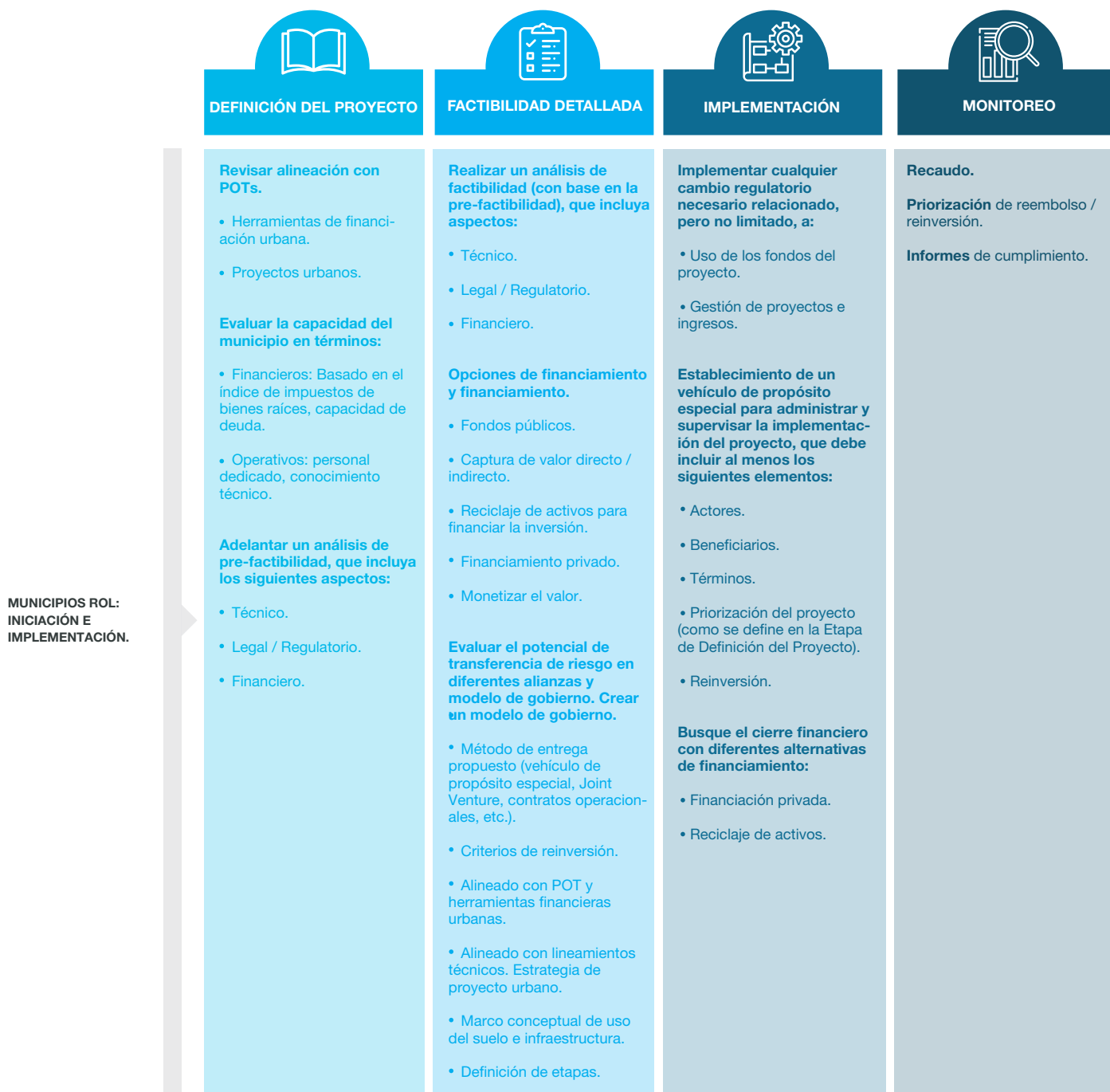
	 DEFINICIÓN DEL PROYECTO	 FACTIBILIDAD DETALLADA	 IMPLEMENTACIÓN	 MONITOREO
GOBIERNO NACIONAL (MVCT, MHCP, DNP) ROL REGULATORIO Y DE ASISTENCIA EN EL PROYECTO.	- Definir lineamientos según tipo de Proyecto de infraestructura, que puedan proveer a los municipios los requisitos mínimos y una hoja de ruta para su implementación. - Actualizaciones legales y/o reglamentarias.	- Crear los lineamientos técnicos que guíen y apoyen a los municipios con el financiamiento de proyectos urbanos. - Asistencia técnica. - Crear lineamientos para Instrumentos de captura de valor con base en el Sistema de Ciudades.	- Asistencia técnica, vigilancia y control. - Cumplimiento. - Cierre Financiero.	- Monitorear el cumplimiento de la financiación del Proyecto y el uso apropiado de los instrumentos de captura de valor. - Monitorear específicamente los instrumentos implementados por primera vez en municipios sin experiencia.
ALCALDÍAS MUNICIPALES ROL DE INICIACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO.	- Coordinación con POTs. - Capacidades del municipio. - Liderar un análisis de pre-factibilidad (técnica, jurídica y financiera).	- Liderar un análisis de pre-factibilidad. - Opciones de financiamiento. - Potencial de transferencia de riesgo. - Modelo de Gobernanza. - Criterios de Reinversión. - Estrategia del Proyecto Urbano.	- Potenciales cambios de reglamentación. - Definición de vehículo de propósito especial. - Criterios de Reinversión. - Cierre Financiero.	- Recaudación de ingresos. - Priorización de reinversión. - Informes de rendición de cuentas / responsabilidad.
SECTOR PRIVADO (CAPITAL PRIVADO, BANCOS, DESARROLLADORES INMOBILIARIOS).		- Ubicación propuesta y demanda para el proyecto. - Apalancar ingresos de intervenciones urbanas con financiación privada.	- Costos iniciales de inversión (si aplica). - Cierre Financiero.	- Reducción por tramos de la deuda. - Monitoreo de pactos y logros financieros. - Refinanciación, evaluación y otros servicios financieros.
VEHÍCULO DE PROPÓSITO ESPECIAL PATRIMONIOS AUTÓNOMOS, ALIANZAS, CONCESIONES).		Modelo de Gobernanza.	- Establecimiento de vehículo de propósito especial. - Cierre Financiero.	- Manejo de riesgo del proyecto. - Punto de contacto entre el sector público, privado y financiero. - Priorización distribución de fondos.

Fuente: HR&A & M&C (2018).

ANEXO 2

Este anexo presenta el proceso que los municipios deben seguir para pasar de un análisis de pre-factibilidad a la implementación y monitoreo de proyectos urbanos. Así mismo, ilustra la importancia de analizar consistentemente los elementos técnicos, legales, regulatorios y financieros

de los proyectos a lo largo de las etapas de factibilidad y considerar los instrumentos de LVC en conjunto con otras fuentes públicas y privadas más convencionales de manera integral.



Fuente: HR&A & M&C (2018).



BANCO MUNDIAL

Práctica Global de Desarrollo Social,
Urbano y Rural, y Resiliencia



PPIAF
Enabling Infrastructure Investment



**El futuro
es de todos**

Gobierno
de Colombia